



Divisão de Compras e Licitações <dicl.delic@see.ac.gov.br>

Adesão à metodologia definida na Portaria nº 975, de 13 de dezembro de 2022

3 mensagens

Divisão de Compras e Licitações <dicl.delic@see.ac.gov.br>

27 de agosto de 2024 às 17:02

Para: andre.fernandes@fnde.gov.br

Ao Senhor
André Luis de Jesus Fernandes
Coordenador-Geral de Bolsas e Auxílios
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Edifício FNDE
Brasília/DF - CEP: 70070-929

Assunto: Adesão à metodologia definida na Portaria nº 975, de 13 de dezembro de 2022

Senhor Coordenador-Geral,

Considerando a legislação referente ao Programa de Fomento à Educação em Tempo Integral para o Ensino Médio (EMTI) e a Portaria nº 975, de 13 de dezembro de 2022, que aprova a metodologia de cálculo dos indicadores de atendimento e de melhoria de aprendizagem, com foco na redução das desigualdades, conforme o art. 5º, inciso III, o art. 14, caput e §§ 2º e 3º, e o art. 15, inciso III, da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb, para o exercício financeiro de 2023,

Solicitamos confirmar se o FNDE tem conhecimento sobre alguma instituição que fornece serviços específicos para o Programa de Fomento à Educação em Tempo Integral para o Ensino Médio, que aplica metodologia com métricas de avaliação de ações educacionais nos moldes estabelecidos pela Portaria nº 975, de 13 de dezembro de 2022.

O Instituto de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente para Cultura e Educação (IDECACE) é uma instituição que já aplica uma metodologia de avaliação de métricas educacionais conforme os moldes estabelecidos pela mencionada Portaria. Essa metodologia inclui formação para o mercado de trabalho e desenvolvimento humano dos alunos do ensino médio, aliada a métricas científicas, atividades esportivas, e incentivo financeiro por mérito e permanência.

Após realizar pesquisas de mercado, esta Secretaria não encontrou serviços similares, e o IDECACE apresentou uma carta demonstrando a capacidade e disponibilidade para prestar tais serviços.

Essa Coordenação-Geral tem conhecimento de alguma outra Organização Social sem fins lucrativos que tenha expertise comprovada nessa prática educacional, com atividades focadas em formação humana, preparação para o mercado de trabalho, e o uso de métricas científicas conforme os padrões da Portaria nº 975?

Desde já, agradecemos a atenção e aguardamos seu retorno.

Atenciosamente,

Jardesson Silva Araújo
Chefe da Divisão de Compras e Licitações
Secretaria de Estado de Educação e Cultura
Portaria/SEE nº 529/2023

ANDRE LUIS DE JESUS FERNANDES <andre.fernandes@fnde.gov.br>

29 de agosto de 2024 às 21:46

Para: Divisão de Compras e Licitações <dicl.delic@see.ac.gov.br>

Prezados,

Em atenção ao e-mail infra informo o que segue.

A Coordenação-Geral tem como competência regimental de prestar assistência técnica e financeira acerca dos Programas suplementares, dentre eles, o Programa de Fomento à Educação em Tempo

Integral para o Ensino Médio.

Em atenção ao questionamento constante do e-mail enviado registro que desconheço sobre qualquer instituição que forneça serviços específicos para o Programa de Fomento à Educação em Tempo Integral para o Ensino Médio, que aplica metodologia com métricas de avaliação de ações educacionais nos moldes estabelecidos pela Portaria nº 975, de 13 de dezembro de 2022.

Atenciosamente.

André Fernandes

De: Divisão de Compras e Licitações <dicl.delic@see.ac.gov.br>

Enviado: terça-feira, 27 de agosto de 2024 19:02

Para: ANDRE LUIS DE JESUS FERNANDES <andre.fernandes@fnde.gov.br>

Assunto: Adesão à metodologia definida na Portaria nº 975, de 13 de dezembro de 2022

You don't often get email from dicl.delic@see.ac.gov.br. [Learn why this is important](#)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

ANDRE LUIS DE JESUS FERNANDES <andre.fernandes@fnde.gov.br>

5 de setembro de 2024 às 13:01

Para: Divisão de Compras e Licitações <dicl.delic@see.ac.gov.br>

Prezados, boa tarde.

Em atenção à sua solicitação e à consulta realizada sobre a existência de instituições que atendam às especificidades definidas na Portaria nº 975, de 13 de dezembro de 2022, referente ao Programa de Fomento à Educação em Tempo Integral para o Ensino Médio, passo a tecer os seguintes esclarecimentos.

Inicialmente, cabe esclarecer que, conforme o art. 37 da Constituição Federal, o princípio da eficiência e da economicidade rege a Administração Pública na condução de atos que visam atingir o interesse público, incluindo a contratação de serviços que atendam políticas públicas, como é o caso em questão.

O ente federado, responsável por promover a diligência necessária para identificar potenciais fornecedores, deve esgotar todos os meios cabíveis para assegurar a melhor solução disponível para atender ao interesse público, sempre em observância aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade. Nesse sentido, a consulta ao FNDE realizada por esta Secretaria, cujo resultado consta no e-mail anterior, revela a ausência de conhecimento por parte do FNDE sobre instituições além do Instituto IDECACE que possam prestar os serviços especificados no âmbito do contraturno escolar para a educação em tempo integral, conforme metodologia estabelecida na mencionada Portaria.

Pelo exposto no e-mail infra, o Instituto IDECACE, por meio de contratos e instrumentos congêneres, demonstrou possuir experiência prática e consolidada no uso das metodologias e métricas previstas pela Portaria nº 975, indo além da mera autodeclaração de capacidade técnica, pelo que foi descrito no e-mail inicial. Assim, uma vez que a atuação e expertise tenham sido comprovadas, confere-se transparência e legitimidade ao processo de diligência realizado pela Administração Pública.

Cumpre destacar, no entanto, que, para a Administração Pública, o atendimento aos requisitos legais é fundamental. Nesse sentido, é imperioso que o ente federado mantenha total transparência e rigor na observância aos princípios que regem os processos de contratação, assegurando que qualquer contratação seja precedida de criteriosa análise de alternativas, caso existentes, para evitar qualquer dúvida quanto à exclusividade da instituição prestadora de serviço.

No presente caso, conforme as diligências realizadas até o momento, e como não se identificou outra instituição que possua o mesmo nível de expertise e experiência prática para atender à demanda, o que pode caracterizar uma possível situação de exclusividade. Tal circunstância, desde que devidamente comprovada, autoriza a Administração a adotar as medidas necessárias para formalizar a contratação, conforme previsto na legislação vigente e nos procedimentos próprios que dispensam o processo licitatório, *smj*.

Dessa forma, a Administração Pública poderá, com segurança jurídica, seguir as tratativas internas conforme entender pertinente, observando sempre os requisitos de transparência e compliance, garantindo que qualquer decisão tomada esteja amparada por critérios técnicos robustos quanto à expertise para a solução. O processo, portanto, deve seguir as vias regulares, possibilitando o êxito na implementação da política pública desejada, sem comprometer a ética ou a integridade dos atos administrativos praticados.

Estou à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais e para continuar oferecendo a assistência técnica que se fizer necessária, enquanto missão institucional desta Autarquia.

Atenciosamente,

De: Divisão de Compras e Licitações <diel.delic@see.ac.gov.br>

Enviada em: terça-feira, 27 de agosto de 2024 19:03

Para: ANDRE LUIS DE JESUS FERNANDES <andre.fernandes@fnde.gov.br>

Assunto: Adesão à metodologia definida na Portaria nº 975, de 13 de dezembro de 2022

You don't often get email from diel.delic@see.ac.gov.br. [Learn why this is important](#)

Ao Senhor

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]